

상속인이 여럿이면, 나누는 방법부터 정해야 합니다

협의분할과 배우자상속공제 — 상증법 § 19

협의분할은 법정상속분과 다를 수 있습니다

피상속인이 유언으로 정하거나 금지한 경우가 아니면,
공동상속인은 **언제든지 협의로** 상속재산을 나눌 수 있습니다. [민법 § 1013①]

배우자 몫이 세금 총액을 바꿉니다

배우자가 실제 받은 금액이 5억 미만이면 5억을, 초과
하면 **법정상속분과 30억 원 중 적은 금액**을 한도로 공
제받습니다. [상증법 § 19①]

기한 넘겨 재분할하면 증여세가 붙습니다

신고기한(6개월) 이내이거나 법원의 확정판결 등 정당한 사유가 없다면, 재분할은 **증여로 보아 과세**됩니다.

[상증법 시행령 § 3조의2]